

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 660/2538

นางวันเพ็ญ เทียมรัตน์ กับพวก

โจทก์

นายบุญเรือง กาญจนโกคิน กับพวก

จำเลย

นายบุญเรือง กาญจนโกคิน จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ฎีกาของจำเลยที่ 1 เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามมิให้ฎีกา จึงไม่รับฎีกา จำเลยที่ 1 เห็นว่า ฎีกาที่ว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยคดีนี้โดยรับฟังพยานหลักฐานที่ขัดต่อกฎหมายและ ที่ดินพิพาทในคดีนี้มีลักษณะเป็นท้องที่นอกตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1308 เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งรับฎีกาของจำเลยที่ 1 ไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 133) ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน เลขที่ 6 ที่ดินอยู่หมู่ที่ 13 ตำบลแสนสุขอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรี เนื้อที่ 1 งาน 50 ตารางวา เป็นของโจทก์ ห้ามมิให้จำเลยทั้งสองเข้าเกี่ยวข้อง ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 129) จำเลยที่ 1 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 130)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ข้ออ้างเป็นข้อกฎหมายของ จำเลยที่ 1 ย่อมต้องอาศัยข้อเท็จจริงเพื่อวินิจฉัยข้อกฎหมายการเถียงข้อเท็จจริงซึ่งเป็นที่ยุติและต้องห้ามฎีกาเพื่อ สู่การวินิจฉัยข้อกฎหมายตามฎีกาของจำเลยที่ 1 จึงมีผลอย่างเดียวกับ

การฎีกาข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 248 วรรคหนึ่งที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาจำเลยที่ 1 นั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ข้ออ้างเป็นข้อกฎหมายของ จำเลยที่ 1 ย่อมต้อง
อาศัยข้อเท็จจริงเพื่อวินิจฉัยข้อกฎหมายการเถียงข้อเท็จจริงซึ่งเป็นที่ยุติและต้อง
ห้ามฎีกาเพื่อ สู่การวินิจฉัยข้อกฎหมายตามฎีกาของจำเลยที่ 1 จึงมีผลอย่างเดียวกับ
การฎีกาข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 248 วรรคหนึ่งที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาจำเลยที่ 1 นั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ชัยวัฒน์ ดุลยปฏิณ-นิเวศน์ คำผอง-อัศววิทย์ สุมาวงศ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>